

0001682-56.2017.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 1924/2017 - DEL.POL.PLANTÃO EMBU GUAÇU, 1731/2017 -

DEL.POL.PLANTÃO EMBU GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Vitor Dias de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

JOÃO VITOR DIAS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001682-56.2017.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001682-56.2017.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 1924/2017 - DEL.POL.PLANTÃO EMBU GUAÇU, 1731/2017 -

DEL.POL.PLANTÃO EMBU GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Vitor Dias de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

JOÃO VITOR DIAS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 02 de setembro de 2017, à tarde, no endereço indicado na inicial, o denunciado trazia consigo e guardava 18 invólucros contendo cocaína, 06 porções de maconha e 36 pedras de crack, mais R\$ 40,00 em dinheiro, sem autorização legal e regulamentar.

Processada, a denúncia fora recebida. Na audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo que, em seguida, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do denunciado, com a cominação do regime fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa apresentou alegações finais, manifestando-se pela improcedência da ação penal, em razão da ausência de provas.

Em seguida, o réu foi condenado à pena de à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da lei n.º 11.343/06.

A sentença transitou em julgado, no entanto, posteriormente, cientificou-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do AG.REG. no HABEAS CORPUS n.º 201.274, havia dado provimento ao agravo regimental e, por consequência, havia concedido a ordem, a fim de que fosse refeita a dosimetria da pena, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada, avaliando-se a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos, adequando-se o regime inicial à nova pena fixada (fls. 434).

Posteriormente, determinou-se a soltura do réu, com a concessão de prazo para a juntada aos autos do inteiro teor dos votos lançados. Com a vinda das informações e regularizados os autos, o feito retornou à conclusão.

DECIDO.

Em razão da anulação da dosimetria da pena, ficam mantidos os argumentos que serviram de substrato para a condenação do acusado, de modo que passo a dosar novamente a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a menoridade do denunciado, eis que a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, analisando o voto condutor lançado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial os trechos de fls. 471/473, denota-se que se desconsiderou a ausência de comprovação de profissão fixa, a diversidade das drogas e o fato de local ser conhecido como ponto de venda de drogas como circunstâncias aptas a afastar a aplicação do redutor, sendo certo que, na verdade, da leitura do voto condutor lançada, extrai-se que foi reconhecida a aplicabilidade do redutor ao caso em exame (fls. 473).

Desse modo, inexistindo outras circunstâncias aptas a serem consideradas no caso em exame, fixo o redutor em seu patamar máximo, totalizando a pena o montante de 01

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por conseguinte, a pena fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, em instituição a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar; b) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, CONDENO JOÃO VITOR DIAS DE SOUZA, qualificado nos autos, À PENA DE 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que fica SUBSTITUÍDA, na forma acima determinada, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA